



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 22/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS. 36/2023 PER FORNITURA TENDE DA INTERNO PER L'UFFICIO DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS. 36/2023 PER FORNITURA TENDE DA
INTERNO PER LUFFICIO DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG
B9AC9FC738**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 45 del 06/03/2025 prot. 14392 del 06/03/2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 35964 del 26/06/2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" e il relativo provvedimento di proroga prot. n. 71679 del 30/12/2024 confermato con prot. 14507 del 07/03/2025;

Premesso che:

La tenda attualmente installata presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Monterotondo si è strappata usurandosi gravemente presentando un evidente deterioramento materiale tale da non garantire più una adeguata funzionalità;

lo stato di usura delle suddette dotazioni di arredo, inoltre, non assicura un'immagine conforme al ruolo istituzionale dell'Ente, compromettendo altresì il corretto svolgimento delle attività e degli eventi istituzionali ivi programmati;

le suddette dotazioni di arredo esistenti non risultano altresì più rispondenti alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali tessili destinati a locali aperti al pubblico o a spazi istituzionali di rilevanza, rendendo pertanto necessario il loro tempestivo adeguamento;

Ritenuto, pertanto, indispensabile pertanto procedere con estrema urgenza alla sostituzione integrale del tendaggio dell'Ufficio del Sindaco mediante l'acquisizione di un nuovo manufatto conforme agli standard tecnici richiesti dalla normativa antincendio e idonei a ripristinare il decoro istituzionale dell'ambiente;

Considerato, altresì, che l'intervento presenta carattere di urgenza ai fini della tutela del decoro dell'Ente e della sicurezza dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, e che l'approvvigionamento della fornitura richiede l'avvio di una procedura di affidamento;

Dato atto che;

risulta attualmente in corso la posa in opera dei tendaggi della sala consiliare giusta determinazione dirigenziale di affidamento 977/2025;

l'affidamento per la fornitura del tendaggio per l'ufficio del sindaco è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre i.v.a., per cui si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione MEPA di Consip S.p.a., né soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla legge 28/12/2015 n. 208 e dalla Legge 30.12.2018 n.145;

che, nel rispetto dei principi di Efficienza, Economicità ed Efficacia dell'Azione Amministrativa si ritiene necessario incaricare la medesima ditta fornitrice dei tendaggi della sala consiliare, in quanto l'affidamento ad altro soggetto risulterebbe economicamente più gravoso si è provveduto in data 26.11.2025 a richiedere preventivo per la sostituzione della tenda dell'Ufficio del Sindaco alla suddetta ditta fornitrice e installatrice dei tendaggi della sala consiliare, presente in loco per le operazioni di rilevamento delle misure della sala consiliare;

che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola (inferiore a 5.000,00 euro oltre i.v.a.), per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art 49, sesto comma, del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione;

Dato atto che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore rispetto alla soglia comunitaria

Visto il preventivo presentato in data 26.11.2025 prot. n. 67549 presentato dalla ditta EXTRARREDO 2000 SRL, C.F./P.IVA n. 06279511007, con sede in Monterotondo (Rm), Via XX Settembre n. 19 per un importo di € 680,00 al netto dell'iva al 22%, pari ad € 829,60 inclusa iva al 22%;

Valutato il rapporto qualità prezzo dell'offerta summenzionata presentato dalla ditta EXTRARREDO 2000 SRL, C.F./P.IVA n. 06279511007, con sede in Monterotondo (Rm), Via XX

Settembre n. 19, e ritenuto maggiormente conveniente ricorrere alla medesima ditta in quanto fornitrice e installatrice dei tendaggi della Sala consigliare;

Visto l'art.50, 1 comma, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'adozione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura delle nuove tende per la Sala Consiliare;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura delle tende come sopra descritte;

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di spesa;

la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla presentazione di regolare fattura

Visto il DURC INAIL_51737622 attestante la regolarità contributiva della ditta EXTRARREDO 2000 SRL con validità fino al 19/03/2026;

Visto l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 36/2023

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

In conformità alle premesse integralmente richiamate facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'offerta preventivo n. prot. 67549 del 26.11.2025, allegata al presente atto;

di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, il servizio di fornitura dei tendaggi della sala consiliare del Comune di Monterotondo a favore della ditta EXTRARREDO 2000 SRL, C.F./P.IVA n. 06279511007, con sede in Monterotondo (Rm), Via XX Settembre n. 19, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023;

di dare atto che il costo della presente procedura, come da preventivo prot. 55985 del 03/10/2025, è pari ad € 680,00 al netto dell'iva al 22%, pari ad € 829,60 inclusa iva al 22%;

di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la

somma complessiva di € 829,60 iva inclusa ai sensi dell'articolo 10 comma 1 numero 27 del DPR 633/72, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione / Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	Fornitore
	D. lgs. 118/2011		2025	
370.51 SIOPE 1.03.02.09.004	1.02.1.0103	CP	€ 829,60	EXTRARREDO 2000 SRL, C.F./P.IVA n. 06279511007, con Via XX Settembre n. 19

Di dare atto che trattasi di somme relative al Bilancio Comunale, non correlate a somme in entrata derivanti da finanziamenti pubblici;

Di dare atto che il CIG acquisito su PCP è il seguente: B9AC9FC738;

Di dare atto che il RUP è il Funzionario EQ, Responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali, Affari legali e Sanità, Dott.ssa Alexia Malpicci

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del Dirigente del Dipartimento Affari generali dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Dipartimento Affari generali dott. Michele Lamanna;

Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Di pubblicare la presente determinazione:

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di gara e contratti"

nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparenteà Provvedimenti à Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1430 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1430**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS. 36/2023 PER FORNITURA TENDE DA INTERNO PER LUFFICIO DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025